

**Nr. 58 Der Reichsminister des Auswärtigen an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei.
30. März 1936**

R 901/60974, Bl. 75–80 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Anschluß der Auslandsfunktionäre der NSDAP an die diplomatischen Vertretungen]

Sehr verehrter Herr Lammers!

Mit der in Ihrem Schreiben vom 19. d. M. – Rk. 3026/36 –² auf Weisung des Führers gegebenen Anregung, die politischen Leiter der NSDAP in bestimmten Ländern, wo entstandene Schwierigkeiten es erfordern, den Auslandsbehörden als Partei-Attachés anzugliedern, bin ich grundsätzlich einverstanden. Einerseits hoffe auch ich, daß mit einer solchen Regelung den politischen Leitern der NSDAP im Ausland ein ausreichender Schutz gewährt wird. Andererseits wäre vom Standpunkt des Auswärtigen Amts eine Eingliederung der führenden politischen Leiter in den Apparat der Auslandsbehörden schon deswegen zu begrüßen, weil damit – wie Sie selbst in Ihrem Schreiben betont haben – „die Tätigkeit der politischen Leiter jederzeit in Übereinstimmung mit der amtlichen Außenpolitik gehalten“ und dem häufig äußerst nachteilig wirkenden Dualismus zwischen Reichsbehörde und örtlicher Parteistelle im Ausland ein Ende gemacht würde.

Allerdings müßten m. E. folgende Voraussetzungen erfüllt sein, um die erstrebte Schutzfunktion einer amtlichen Stellung für die politischen Leiter und eine reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der Auslandsbehörde zu gewährleisten:

1. Da die Mitglieder einer diplomatischen Mission außerhalb der fremden Gesetzgebung stehen, müßten die einer diplomatischen Vertretung als Partei-Attaché zugeteilten politischen Leiter künftig auf eine praktische propagandistische oder organisatorische Tätigkeit in der Öffentlichkeit des Gastlandes in soweit verzichten, als dies mit ihrer amtlichen Stellung nicht vereinbar ist. Auch die Waffenattachés sind in ihrer Tätigkeit beschränkt und es ist ihnen z. B. nach § 1 der Dienstanweisung vom 19. September 1935³ „untersagt, sich solcher Quellen für die Beschaffung von Nachrichten zu bedienen, deren Benutzung mit der Stellung eines Mitgliedes der Mission unvereinbar wäre“⁴.

Der Begriff der Exterritorialität umfaßt nicht nur Rechte und Privilegien für die Angehörigen der diplomatischen Missionen, sondern auch Bindungen und Verpflichtungen gegenüber dem Gaststaat. Zu diesen Verpflichtungen eines einer Auslandsvertretung zugeteilten Partei-Attachés gegenüber dem Gaststaate würde jedenfalls dieser Verzicht auf „politische“ Arbeit im weitesten Sinne gehören (z.B. auf politische Beeinflussung der Volksdeutschen Minderheiten in nationalsozialistischem Sinne oder die politische Organisation wenn auch nur der Reichsdeutschen). Die Gründe für die bisherigen Anfeindungen der Partei im Auslande habe ich in der Anlage zusammengestellt⁵.

¹ Zu Inhalt und Kontext des Schreibens vgl. JACOBSEN, NS-Außenpolitik, S. 125–127.

² Dok. Nr. 46.

³ „Dienstanweisung für die den Dt. Botschaften und Gesandtschaften (Missionen) zugeteilten Militär-, Marine- und Luftattachés und deren Gehilfen“, gemeinsam erlassen vom AA, RKrM und RLUM; PA, R 30041k, Bl. 111–113a. Sie ersetzte eine ältere Fassung vom 13. 2. 1933 (ebd. Bl. 31–33) und wurde den auswärt. Missionen mit RdErl. des AA vom 24. 9. 1935 zugestellt; ebd. Bl. 160.

⁴ Wortlaut von § 1 (3): „Es ist ihnen untersagt, sich für die Beschaffung von Nachrichten solcher Quellen zu bedienen, deren Benutzung mit der Stellung eines Mitgliedes der Mission unvereinbar wäre.“

⁵ R 901/60974, Bl. 65–70. Die undat. Aufzeichnung führte die Rückschläge der NS-AO und die akuten Schwierigkeiten in vielen Ländern unzweideutig auf den Anspruch der NSDAP zurück, die Auslandsdeutschen ihrer dir. polit. Befehlsgewalt zu unter-

Würde dieser Verpflichtung ausgewichen werden, so würde auch automatisch die erstrebte Schutzfunktion der extritorialen Stellung der Partei-Attachés versagen (Fall Habicht⁶). Denn der Partei-Attaché muß ebenso wie der Waffen-Attaché der fremden Regierung angemeldet werden, die in der Lage ist, die angemeldete Persönlichkeit jederzeit abzulehnen. Gegen eine solche Ablehnung oder den Widerruf der Zustimmung einer fremden Regierung kommen nach internationalem Brauch Vorstellungen oder Repressalien nicht in Frage.

2. Die Unterstellung unter den Missionschef (ebenfalls analog dem Beispiel der Waffen-Attachés) ist selbstverständliche Voraussetzung und die beste Sicherheit für eine erfolgreiche Arbeit der Partei-Attachés sowie gegen die vielleicht zu erwartende Kritik der Regierung des Gastlandes an einer angeblich getarnten politischen Arbeit. Die Unterstellung der Partei-Attachés unter den Missionschef ist – abgesehen von der Analogie für die Stellung der Waffen-Attachés – die zwingende Folge der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit des Missionschefs für die Mitglieder seiner Mission gegenüber der fremden Regierung.

3. Diese notwendige Bedingung würde m. E. auch unschwer zu erfüllen sein, indem man *lediglich die Landesgruppenleiter* der diplomatischen Behörde zuteilt und sie damit der Gesetzgebung des Gastlandes entzieht, dagegen die privatrechtliche Verantwortung für die praktische Tätigkeit der NS-Ortsgruppe gegenüber der fremden Vereinsgesetzgebung in dem Ortsgruppenleiter, der stets Privatmann sein müßte, konzentriert. Seine Tätigkeit wäre gleichzeitig nach dem Führerprinzip und im Interesse einer einheitlichen Außenpolitik der Aufsicht des zuständigen Konsuls zu unterstellen. Es wäre wohl auch zu erwägen, ob man nicht die Zwischeninstanz der Kreisleiter überhaupt aufhebt, um gegenüber der fremden Gesetzgebung eine klare Scheidung zwischen den verantwortlichen (Ortsgruppenleiter) und den nicht verantwortlichen (Landesgruppenleiter) Parteistellen zu schaffen.

4. Die italienische Parteiorganisation hat nach langjährigen Schwierigkeiten die Lösung gefunden, daß sie ihre Fascios im Auslande als privatrechtliche Vereinigungen unter Leitung eines Privatmannes als Fascio-Leiter arbeiten läßt, der seine Weisungen vom Konsulat erhält⁷. Diese Rolle des italienischen Konsuls würde bei uns künftig der nach der vorgesehenen Regelung zugeteilte Landesgruppenleiter als Partei-Attaché zusammenfassend für das betreffende Land übernehmen.

stellen: „Diese Tätigkeit der NSDAP im Ausland, die zwar seitens des AA gegenüber den Regierungen fremder Staaten pflichtgemäß bestritten wird, stellt tatsächlich einen völkerrechtlich nicht zu vertretenden Eingriff in die Souveränitätsrechte fremder Staaten dar. [...] Auch die deutsche Regierung würde jeden Versuch einer ausländischen Macht, eine eigene politische Organisation im Reichsgebiet aufzuziehen, die unkontrollierbare Befehle von einer Zentrale in der Heimat erhält, mit allen Mitteln unterbinden. – Die Arbeit der Auslands-Organisation in der bisherigen Form muß daher zwangsläufig immer wieder zu den gleichen Mißerfolgen führen, denen bisher die Versuche der AO, das Auslands-Deutschtum unter politischer Führung der NS-Ortsgruppen zusammenzufassen, in zahlreichen Ländern unterworfen waren. Auch die Tarnung der Arbeit unter amtlicher Maske durch Einrichtung von Partei-Attachés würde daran nichts ändern, wenn nicht die Methode der Tätigkeit der NSDAP im Ausland den zwingenden völkerrechtlichen Regeln angepaßt wird.“ Wenn das augenscheinl. Scheitern der revolutionären Außenpolitik (in der Aufzeichnung an mehreren Beispielen vorgeführt; s. JACOBSEN, NS-Außenpolitik, S. 127–129) die auswärt. Beziehungen des Reichs bislang nicht vollends zerstört habe, so sei dies allein das Verdienst der amtl. diplomat. Vertretungen: „Wenn diese nicht für die kompromittierten nationalsozialistischen Organisationen im Ausland weisungsgemäß mit aller Energie eingetreten wären, obwohl sie selbst häufig von den politischen Leitern der NSDAP im Ausland wegen ‚mangelnder nationalsozialistischer Aktivität‘ in unverantwortlicher Weise angegriffen wurden, wäre die heute nur auf wenige Länder beschränkte Auflösung der NSDAP im Ausland bereits erheblich weiter fortgeschritten.“ Von einer Führung des Auslandsdeutschtums durch die NS-AO könne bei einem Organisationsgrad von 3–10% nur fiktiv gesprochen werden. „Wenn man die bisherigen Mißerfolge der AO auf dem Gebiet der Deutschumsarbeit übersieht, so dürfte sich zweifelsfrei die Konsequenz ergeben, daß eine Unterstellung der Tätigkeit der NSDAP im Ausland unter Kontrolle der auf völkerrechtlich einwandfreier Grundlage und reicher Erfahrungen [sic] arbeitenden Auslandsbehörden sich nicht zum Schaden, sondern zum Vorteil der Deutschumspolitik und der Außenpolitik überhaupt auswirken muß. Bedenken, daß die Unterstellung der Landesgruppen-Leiter unter die Missionschefs die Stoßkraft der nationalsozialistischen Auslandsarbeit in bürokratische Vorsicht verwandeln könnte, sind unbegründet. Denn die unkontrollierte Aktivität unverantwortlicher und häufig auf außenpolitischem Gebiet völlig unerfahrener Partei-Funktionäre im Ausland hat der Deutschumsarbeit bereits in zahlreichen Ländern kaum wieder gutzumachende Rückschläge bereitet und die amtliche deutsche Außenpolitik schwersten Belastungen ausgesetzt.“

⁶ Ausweisung des NS-„Landesinspektors“ Theo Habicht aus Österreich 1934 wegen Verwicklung in die Dollfuß-Affäre und Verbot jeder Tätigkeit der NS-AO. Vgl. ARH II/1, Nr. 6.

⁷ „Statut der Faschistengruppen im Ausland“ vom 29. 1. 1928, den diplomat. und konsular. Vertretern Italiens bekanntgegeben durch Erlaß Mussolinis vom 6. 2. 1928; dt. Übers.: R 901/60974, Bl. 50–53.

Im Rahmen der amtlichen Reichsvertretung würde er ein Ressort bearbeiten und dem Missionschef unterstellt sein, ebenso wie nach § 4 der Dienstanweisung für die Waffen-Attachés diese unbeschadet ihres militärischen Dienstverhältnisses bezüglich ihrer Tätigkeit im Ausland dem Missionschef und in dessen Abwesenheit oder sonstiger Behinderung dem jeweiligen Vertreter unterstehen⁸. Seine Berichte würden durch die Hand des Missionschefs oder seines Vertreters an den Stellvertreter des Führers gerichtet werden. Das Auswärtige Amt erhielte in jedem Falle Durchschlag.

5. Analog der Dienstanweisung für die Waffen-Attachés ist auch die Dienstanweisung für die Partei-Attachés auszuarbeiten, in der diese Fragen erschöpfend geregelt werden müssen.

6. Auf die Auswahl der Partei-Attachés wäre mit Rücksicht auf die fremden Regierungen der größte Wert zu legen. Deshalb muß ich entscheidendes Gewicht darauf legen, daß ich auf die Ernennung und Abberufung der Partei-Attachés Einfluß habe; es würden die personellen Entscheidungen der Partei nur mit meinem Einverständnis nach Anhörung der zuständigen Missionschefs erfolgen können. Mit der vorgesehenen Besoldung durch die NSDAP bin ich einverstanden.

7. Der bei einer diplomatischen Mission eingegliederte Partei-Attaché muß seine Arbeit *hauptamtlich* leisten. Wir können ihn der fremden Regierung nicht als exterritoriale Persönlichkeit anmelden, wenn er in dem Gastland eine private Tätigkeit z. B. als Kaufmann oder Lehrer ausübt, für die er der Gesetzgebung des Landes unterworfen ist.

8. Ich halte es für notwendig, daß von der Partei eine Bestimmung getroffen wird, nach der künftig kein Beamter des auswärtigen Dienstes mit einer Parteifunktion betraut werden darf. Es ergibt sich sonst der unhaltbare Zustand, daß das Auswärtige Amt über das Personal des auswärtigen Dienstes z. B. bei Versetzungen deswegen nicht frei verfügen kann, weil der betreffende Beamte eine Parteifunktion wahrnimmt. Insbesondere scheint es mir unzweckmäßig zu sein, die Stellung eines Partei-Attachés einem Beamten der betreffenden Auslandsbehörde zu übertragen, da dieser zwar weiter im Dienstverhältnis des Auswärtigen Amtes stehen und von diesem besoldet, aber einer zweiten Stelle verantwortlich sein würde. Mir scheint es auch eine für die Autoritätsverhältnisse der Auslandsbehörden unerwünschte Folge zu sein, daß ein nicht zum diplomatischen oder konsularischen Dienst qualifizierter unterer oder mittlerer Beamter regelmäßig nur deswegen einen diplomatischen oder konsularischen Rang erhalten müßte, weil er in seiner Eigenschaft als politischer Leiter der fremden Regierung als exterritoriales Mitglied einer Mission angemeldet werden soll.

Ich schlage vor, daß wir uns über diese Frage nach Ostern⁹ unterhalten, falls Ihnen dies recht ist. Über das Datum können wir uns noch telephonisch verständigen¹⁰.

Die vorgenannte Dienstanweisung für die Waffen-Attachés und eine Aufzeichnung über die deutsche und italienische Auslandsorganisation¹¹ sind ebenfalls beigelegt.

Heil Hitler!

⁸ Dienstanweisung § 4 (o. Anm. 3): „Die Militär-, Marine- und Luftattachés unterstehen, unbeschadet ihres militärischen Dienstverhältnisses, bezüglich ihrer Tätigkeit im Auslande dem Missionschef und in dessen Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung dem jeweiligen Vertreter, gleichgültig ob er als Geschäftsträger bestellt ist oder nicht. – Die Militär-, Marine- und Luftattachés rangieren, wo sie amtlich oder gesellschaftlich mit dem übrigen Personal der Mission auftreten, soweit nicht das Protokoll des Empfangsstaates maßgebend ist und eine andere Gruppierung bestimmt, nach dem Rang ihres Dienstgrades, jedoch stets hinter dem Missionschef und in dessen Abwesenheit hinter dessen Vertreter, außerdem in jedem Falle hinter dem Botschaftsrat.“

⁹ Ostersonntag 1936 war der 12. April.

¹⁰ Zu einer Unterredung v. Neuraths mit Lammers kam es erst am 23. 4. 1936, nachdem Heß am 8. 4. beide hatte wissen lassen, daß Hitler auf seinen Vorschlag „vorerst die Frage der Eingliederung der AO bzw. der politischen Leiter im Ausland nicht im ganzen in Angriff zu nehmen“, sondern ledigl. an besonders gefährdeten Orten polit. Leiter in diplom. Ränge zu befördern und sie den Missionen anzugliedern wünsche. Eine Namensliste mit sechs Kandidaten war beigelegt; R 901/60974, Bl. 100 f. Neurath lehnte in dem Gespräch mit Lammers zwei davon als für das Gastland untragbar ab, zwei weitere, weil sie dem auswärt. Dienst angehörten und nicht gleichzeitig ein Parteiamt übernehmen könnten. Die Übermittlung dieses Bescheids überließ er Lammers, der dabei Heß auch über die grundsätzl. Auffassung des AA zur Frage des „Parteiattachés“, wie in vorlieg. Stellungnahme formuliert, orientierte; StSRk an StdF, 30.4. 1936: R 901/60974, Bl. 111–116. Die Angelegenheit wurde daraufhin nicht weiterverfolgt und 1937 unter anderen Vorzeichen geregelt, nämlich über die Ernennung des Chefs der NS-AO Bohle zum „Chef der Auslandsorganisation im Auswärtigen Amt“ durch FüE vom 30. 1. 1937; s. JACOBSEN, NS-Außenpolitik, S. 131 ff.

¹¹ R 901/60974, Bl. 56–65.

Ihr ergebener

Neurath

Zitierhinweis

Nr. 58 Der Reichsminister des Auswärtigen an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 30. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d058>